

1501724-28.2021.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... como é evidente pelo intenso tráfico de armas ocorrente no Brasil, podendo ser utilizado para a compra e venda ou mesmo para cometer novos roubos.

O concurso de agentes ficou evidenciado pela prova oral, mas de forma ainda mais contundente pelo fato de que o acusado foi preso em flagrante sem a arma do policial e, após curto período de tempo, a arma apareceu abandonada em um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

1ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08676-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501724-28.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501724-28.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2209962/2021 -

DEL.POL.SUZANO, 2951/21/309 - DEL.POL.SUZANO, 2209962 - DEL.POL.SUZANO, 2953/21/309 - DEL.POL.SUZANO, 2954/21/309 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL WILKER MELLO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Vistos.

GABRIEL WILKER MELLO DA SILVA, qualificado nos presentes autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º- A, incisos II, Código Penal, pois conforme consta na denúncia, no dia 03 de agosto de 2021, por volta das 20h09min, na Rua João Augusto, 57, Cidade Edson - Parque do Colégio, nesta cidade de Suzano, o acusado supostamente agindo em concurso, com divisão de tarefas, com outros três indivíduos não identificados, subtraíram, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, em face de E.A.V.M. (Edvaldo Aparecido Viana Menezes), a arma Taurus, nº SBM39057, pertencente

a Polícia Militar do Estado de São Paulo, representada pela vítima.

Narra a denúncia que o réu, em concurso com outros três indivíduos abordaram a vítima, que estava parada na via pública e, na posse de um simulacro de arma de fogo, anunciaram o assalto, dizendo “perdeu, perdeu”.

Na sequência, após a vítima, policial militar, ter realizado um disparo em face do denunciado e sua arma ter falhado no disparo seguinte, os comparsas do réu foram em direção da vítima e entraram em luta corporal com ela, subtraindo o referido armamento, fugindo na sequência.

Ocorre que a vítima acionou policiais militares, que encontram o simulacro que estava com o réu e coautores, e o encaminharam para socorro médico.

Posteriormente, a arma subtraída do policial militar foi encontrada abandonada, após informação chegada ao COPOM (fls. 79/80).

O Inquérito Policial foi encartado aos autos.

Auto de prisão em flagrante às fls. 04/05, boletim de ocorrência às fls. 06/12, auto exibição e apreensão às fls. 21/22, laudo pericial do local às fls. 96/103, laudo pericial discricional do simulacro às fls. 201/205, laudo de lesão corporal às fls. 259/260, relatório final às fls. 81/85, interrogatório policial às fls. 86/87.

Em decisão, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 60/62).

A denúncia foi recebida em 17 de agosto de 2021 (fls. 93/95), tendo o réu apresentado resposta à acusação (fls. 264/265).

Em audiência de instrução, debates e julgamento realizada em 14 de janeiro de 2022, foram ouvidas a vítima, as testemunhas de acusação e por fim o réu foi interrogado (fls. 298/304).

Em alegações finais por meio de memoriais. a Digna Promotora de Justiça requereu a total procedência da ação para condenar o réu nos termos da denúncia (fls. 298/300).

Por seu turno, a Doute Defesa do réu, requereu o reconhecimento de dois delitos distintos, em que pugnou pela condenação do acusado pela prática do art. 157, “caput”, c.c. art. 14 (roubo simples tentado - Código Penal) em relação ao estabelecimento comercial e absolvição em relação ao roubo praticado contra o policial militar, pois o réu estaria incapacitado nesse momento. Pugnou, ainda, pelo reconhecimento da inaplicabilidade do art. 157, § 2º-A, inciso II (rompimento de obstáculos com emprego de explosivos) do Código Penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Imputa-se ao réu prática do delito previsto no artigo 157, §2º- A, inciso II, Código Penal.

Preliminarmente, cumpre resolver questão trazida pela Defesa a respeito da

capitulação jurídica. Nos termos da denúncia, o Ministério Público imputou a prática do art. 157, § 2º-A, inciso II do Código Penal (roubo com rompimento de obstáculo por meio de emprego de explosivos), porém narrou, satisfatoriamente e durante todo o tempo do processo, a prática do § 2º, inciso II, do mesmo artigo (roubo em concurso de agentes). Em síntese, houve erro material ao considerar-se §2º-A ao invés do § 2º comum.

Percebo que, apesar disso, a leitura da inicial acusatória permite compreender exatamente todo o contexto fático e circunstâncias do delito que é imputado ao acusado. Em nenhum momento há menção a explosivos, mas há clara narrativa sobre a existência dos coautores do acusado.

Não houve qualquer prejuízo à Defesa, pois a imputação presente na denúncia permite compreender a delimitação da acusação em todos os seus termos, bem como permite o exercício da ampla defesa e do contraditório de forma plena, conforme, aliás, foi feito pelo douto advogado em seus memoriais escritos.

Não há como afastar o concurso de agentes em razão de tal erro material, pois resta bem delimitado na narrativa acusatória, permitindo à Defesa Técnica e ao próprio acusado compreender que a imputação abrange o concurso de pessoas. Justamente para esses casos é que existe o dispositivo do art. 383 do Código de Processo Penal, que permite ao juiz emendar a inicial acusatória, sem a necessidade de aditá-la.

Dessa forma, entendo que é caso de emenda da denúncia, corrigindo o erro material, sem qualquer prejuízo ao seu teor. Nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, onde a acusação imputa a majorante do “§ 2º-A, inciso II”, será considerado “§ 2º, inciso II” para todos os fins judiciais, mantida a consideração de que há efetiva imputação da majorante do concurso de pessoas.

Resolvida a questão preliminar, verifica-se que a ação penal totalmente procedente.

A materialidade do crime de roubo com emprego de arma de fogo, e concurso de agentes, restou seguramente comprovada pelas provas documentais juntadas aos autos, tais como Auto de prisão em flagrante às fls. 04/05, boletim de ocorrência às fls. 06/12, auto exibição e apreensão às fls. 21/22, laudo pericial do local às fls. 96/103, laudo pericial discricional às fls. 201/205, laudo de lesão corporal às fls. 259/260, bem como os depoimentos colhidos em juízo dão conta de demonstrar que o acusado praticou o delito descrito na inicial acusatória.

No que se refere à autoria, a prova oral e documental coligida também é mais do que suficiente para apontar a efetiva conduta do acusado nos crimes em questão.

Vejamos.

O policial militar testemunha Anderson Moreira dos Reis, em juízo, disse que receberam informação de disparo de arma de fogo em via pública, sendo que no caminho da ocorrência receberam informação de que se tratava de ocorrência com um policial militar. No local o acusado estava ao solo com ferimento de arma de fogo. Disse que solicitaram o apoio do Samu que socorreu a vítima ao PS. O policial relatou que estava indo comprar um lanche e que notou quatro indivíduos vindo em sua direção. Desconfiou da ação dos suspeitos e se abrigou. Dois foram para um lado e outros dois para o outro, sendo que um sacou uma arma e a vítima efetuou um disparo no acusado, foi efetuar outros e a arma travou. Disse que os indivíduos entraram em luta corporal com ele e subtraíram a sua arma de fogo. Um simulacro foi localizado no local.

O Policial militar Wagner José Felizardo, em juízo, relatou que receberam informação de disparo de arma de fogo em via pública. Foram até o local e no

caminho informaram que havia um policial militar em horário de folga envolvido na ocorrência. Verificaram que o acusado estava caído ao solo, ferido e a vítima estava ofegante. Pediram apoio e o Samu socorreu o acusado. O policial militar disse que iria comprar um lanche na rua e viu quatro pessoas se aproximando. Ele identificou que poderia ser um roubo, mas o Gabriel veio com uma arma na mão. Ele sacou a arma e deu um disparo, atingindo o Gabriel. Ele disse que foi dar o segundo disparo e a arma travou. Disse que as três pessoas foram para cima da vítima e subtraíram a arma do policial militar. A arma de fogo do policial não foi localizada, apenas o simulacro de arma de fogo que foi utilizada pelo acusado.

Ambos os testemunhos confirmam a versão da vítima à Polícia Civil, conforme termo de depoimento de fls. 16.

Quanto ao valor da prova testemunhal policial, registro que é vigente, no processo penal brasileiro, o princípio da livre convicção motivada ou também denominado princípio da persuasão racional. Cabe ao julgador valorar o conjunto probatório e deve fazê-lo externando seu raciocínio lógico-jurídico. Nesta toada, tem-se que dos agentes públicos policiais emana a fé pública. Para maculá-la deve haver prova segura nos autos a respeito da alegada imprestabilidade de tal prova, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas Corpus 76.608-0/SP – S.T.F. – DJU 11.04.97 – pág. 12.189).

Os depoimentos das testemunhas são consonantes, de modo que seus relatos são verossímeis, não havendo qualquer dúvida no sentido da ocorrência do delito descrito na denúncia.

No ato de seu interrogatório em juízo, o réu, Gabriel Wilker Mello da Silva, disse que no dia dos fatos foi roubar juntamente com três companheiros. Iriam roubar um comércio. Disse que viu uma pessoa na árvore e assim que entrou para o comércio sofreu um disparo na barriga e caiu. Os meninos subtraíram a arma do policial e saíram correndo. Disse que no dia seguinte os seus comparsas devolveram a arma do policial. Disse que portava um simulacro de arma de fogo. Se arrepende de seus atos. Disse que tem passagem quando menor por roubo. Atualmente tem 20 anos. Disse que em nenhum momento apontou a arma em direção ao policial, apenas depois que recebeu o disparo de arma de fogo. Disse que a sua intenção era subtrair objetos do comércio, sendo que assim que entrou para o comércio sentiu o disparo.

O seu interrogatório não merece credibilidade, pois narra versão que é visivelmente inconsistente. Não é razoável supor que indivíduos iriam dar início a um roubo ao estabelecimento, mesmo tendo percebido um indivíduo do lado de fora, escondido em uma árvore. Além disso, conforme laudo de local, a árvore fica na ponta da calçada, perto do leito carroçável, de forma que, se o policial houvesse atingido o acusado quando ele adentrou o estabelecimento (conforme narrativa), o projétil teria atingido, necessariamente, suas costas e não seu abdômen. O disparo no abdômen evidencia que o acusado estava de frente para o policial, que estava escondido atrás da árvore e, portanto, não poderia o acusado estar de frente para o estabelecimento. Por fim, não há sentido que um policial militar tenha sacado e disparado a sua arma justamente contra o indivíduo que coincidentemente portava um

simulacro sem possui certeza do assalto. Aliás, nota-se que eram quatro indivíduos e o policial acertou justamente o acusado, que portava o simulacro.

Na lição de De Plácido e Silva: “Flagrante delito é a evidência do crime, quando o criminoso o está cometendo, ou quando, após sua prática pelos claros vestígios de o ter cometido, é surpreendido no mesmo local, ou é perseguido, quando foge, pelo clamor público. Nesta razão, o flagrante delito constitui-se, seja no próprio momento em que o crime se comete ou, após sua prática, pela evidência da atualidade do crime e certeza ou clareza da pessoa do criminoso, visto a praticá-lo ou a fugir do cenário do crime, após praticá-lo” (Vocabulário Jurídico, vol. I, Ed. Forense, R.J., pág. 307).

O próprio termo “flagrante”, derivado do latim “flagrans” (ardente, abrasador), é empregado, figuradamente, para significar o que é claro, o que é evidente ou patente, ou para designar tudo o que é registrado ou anotado no próprio momento em que se dá a ação. Assim, apesar do Auto de Prisão em Flagrante Delito ser uma providência de ordem administrativa a encargo da Polícia Judiciária, não há como se negar que o mesmo evidencia a prática do delito pelo réu, caracterizando a certeza visual do crime.

Portanto, verdade é que, com o flagrante, não só a autoria, mas também a materialidade e o próprio conjunto probatório se fortalecem.

Note-se, aqui, que as declarações da vítima em solo policial revelam certa correspondência, não apenas com os relatos por elas apresentados em fase policial, mas, também, com os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem do acusado, a elucidar de modo seguro os fatos ocorridos na ocasião, no que restou plenamente divorciada a versão apresentada pelo acusado em Juízo.

Quanto à autoria do delito por parte do réu, está restou devidamente comprovada, pelo depoimento da vítima e policiais militares, que corroboram harmonicamente todos os termos do auto de prisão em flagrante. Ademais, como o próprio policial vítima baleou o acusado, em legítima defesa putativa, permanecendo no local até a chegada da Polícia Militar, que prendeu o acusado em flagrante. Não há qualquer dúvida quanto à autoria.

Quanto à dinâmica dos fatos, a vítima relatou com extrema clareza a conduta do acusado que, com emprego de simulacro de arma de fogo, em concurso de agentes, subtraíram a sua arma.

Não há dúvidas de que o acusado e os demais coautores abordaram o policial militar, não havendo sustentáculo à versão do acusado, de que não teria apontado a arma para o policial nem teria iniciado o roubo contra este. A versão da Defesa de que teria havido dois roubos, um tentado contra o estabelecimento (e impedido pela vítima) e outro contra o policial militar, após o acusado ter sido baleado, do qual não quis participar, não possui suporte no acervo probatório. A prova é firme no sentido de que o acusado e os coautores abordaram o policial, sem saber que este era integrante das Forças de Segurança Pública, e ocorreu todo já exposto.

Nesse ponto, cumpre destacar que é irrelevante se o acusado e os coautores pretendiam subtrair coisa outra que não a arma de fogo do policial militar. Isso porque, embora a intenção inicial realmente fosse a subtração de outro objeto de valor (carteira, celular, dinheiro etc.), fato é que a partir do momento em que vislumbraram a oportunidade de subtrair o armamento e assim o fizeram, tal fato está incluso no dolo genérico de subtração - dolo suficiente para caracterização do roubo da arma de fogo.

O armamento possui valor econômico, como é evidente pelo intenso tráfico de armas ocorrente no Brasil, podendo ser utilizado para a compra e venda ou mesmo para

cometer novos roubos.

O concurso de agentes ficou evidenciado pela prova oral, mas de forma ainda mais contundente pelo fato de que o acusado foi preso em flagrante sem a arma do policial e, após curto período de tempo, a arma apareceu abandonada em um colchão na rua – sendo impossível que o acusado tivesse abandonado a arma na rua enquanto estava preso.

Ou seja, o coautor do roubo e efetivo roubador do bem abandonou a arma que subtraiu, comprovando, de forma objetiva, a existência de mais de um agente envolvido no roubo.

Superada tal questão, destaca-se que a causa de aumento que concerne ao concurso de agentes restou comprovada.

Destarte, não há dúvidas sobre a prática do roubo majorado. Nesse sentido, verifico que o acusado cometeu fato típico e, não havendo causas excludentes de ilicitude, tampouco de culpabilidade, sua condenação é medida de rigor.

Passo, assim, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, observando-se os elementos previstos no artigo 59 do CP, verifico que o réu é primário (fls. 48/49), razão pela qual, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a presença de uma circunstância atenuante, referente à menoridade relativa do réu a época dos fatos (art. 65, inciso I, do Código Penal), porém a pena já está no mínimo legal, não havendo redução aplicável.

Na terceira fase, observo a incidência de uma causa de aumento de pena, referente ao concurso de agentes, nos termos do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, razão pela qual aumenta-se a pena em 1/3, totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado até a data do pagamento, tendo em vista a ausência de elementos sobre a situação econômico-financeira favorável do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena do acusado, será o semiaberto em razão da quantidade de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b.

Diante do total das penas arbitradas, insuscetível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito para o acusado, por ser incompatível com os requisitos exigidos pelo art. 44, incisos I e II, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo procedente a presente ação pena e CONDENO o réu GABRIEL WILKER MELLO DA SILVA, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do delito consubstanciado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Não concedo ao acusado o direito de recurso em liberdade, visto que respondeu ao processo em prisão cautelar, persistindo os motivos que ensejaram a decretação da preventiva. Ademais a gravidade em concreto de sua conduta demonstra a necessidade da manutenção de sua custódia para a garantia da ordem pública.

Nos termos do art. 201, §2º, do CPP, comunique-se as vítimas do teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD. Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios ao Defensor nomeado no grau previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

P.R.I.C.

Suzano, 23 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA